

0002520-25.2017.8.26.0587

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Leve

Magistrado: GLAUCIA FERNANDES PAIVA

Comarca: São Sebastião

Foro: Foro de São Sebastião

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/11/2022

... Aline acusou seu filho menor de roubo de sapatos, que a sua mãe ajudava o menor a entrar. Nunca provocou a vítima, mas esta lhe tecia provocações, a chamando de "filha do demônio", "macumbeira", "filha da macumbeira", "vagabunda" sempre que se encontravam. Havia vários meses que a vítima a xingava. Sua mãe era funcionária pública do Almocharifado próximo à loja do Denilson. Buscava ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Sebastião

Vara Criminal

Rua Emidio Orselli, 333, ., Varadouro - CEP 11600-000, Fone: (12) 3892-3111, Sao Sebastiao-SP - E-mail: saosebacr@tjsp.jus.br

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0002520-25.2017.8.26.0587

Classe - Assurto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Leve

Autor:

Justiça Pública

Réu(a):

Daniele Lais Pereira de Oliveira

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GLAUCIA FERNANDES PAIVA

Vistos.

Nos termos da denúncia de fls. 68/70, no dia 30 de abril de 2017, por volta das 05:20 horas, na Rua Floriano Peixoto, nº 200, Centro, nas dependências da 1ª Delegacia de Polícia de São Sebastião/SP, nesta cidade e comarca de São Sebastião, Daniele Lais Pereira de Oliveira, qualificada às fls. 06/07, deu causa à instauração de investigação policial contra Denilson Machado e Aline Silva, imputando ao primeiro a prática dos crimes de lesão corporal (artigo 129 do Código Penal) e estupro (artigo 217 do Código Penal) e a segunda o crime de injúria (artigo 140, caput, do Código Penal), injúria preconceituosa (artigo 140, §3, do Código Penal) e lesão corporal (artigo 129 do Código Penal).

Em razão destes fatos, a ré Daniele Lais Pereira de Oliveira, qualificada às fls. 06/07, foi denunciada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no artigo 339, caput (duas vezes), do Código Penal.

A denúncia foi recebida à fl. 81. A ré foi pessoalmente citada (fl. 94), tendo apresentado resposta à acusação à fl. 98.

Mantido o recebimento da denúncia e determinado o prosseguimento do feito (fls. 99/100), durante a instrução foi colhido o depoimento de duas vítimas e de quatro testemunhas arroladas pelas partes, bem como procedeu-se ao interrogatório da ré (fls. 122/128 e 225/226). Houve a desistência na oitiva da testemunha Maria Nilva da Silva Machado, o que foi homologado pelo juízo à fl. 225.

Em alegações finais orais, o Ministério Público requereu a improcedência integral

da pretensão punitiva, com a absolvição da ré, considerando insuficiência de provas.

A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Não há preliminares a serem analisadas.

No mérito, o pedido formulado na presente ação penal é improcedente, senão vejamos:

A vítima Denilson Machado, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, narrou, em síntese, que os fatos ocorreram depois do almoço, entre uma e duas horas. Ouviu a vítima gritando e algumas pessoas passaram na frente da sua sala correndo, sendo que foi tentar separar a ré e Aline, com bastante dificuldade. Às reperguntas do Ministério Público disse que tem uma oficina mecânica e a Aline e sua enteada. A briga aconteceu quase na porta do seu estabelecimento, numa distância de quase vinte metros. Viu as duas agarradas e algumas pessoas tentando separar, incluindo a menina da borracharia e alguns dos seus funcionários. A Daniele não foi agredida por ninguém, apenas tentaram apartar a briga. Ninguém passou as mãos na ré, não tinha como pensar nisso naquela situação de extrema urgência. Sua esposa estava tentando separar a briga também. Conhece a ré, que já foi sua cliente. Depois dos fatos, a relação de amizade com a ré e seu esposo terminou. A mãe da ré era vizinha da Aline. Houve um desentendimento anterior entre sua filha adolescente e a mãe da ré. A Aline não sabe o motivo da briga, mas imagina que foi o resultado do desentendimento anterior. Todo mundo comenta que a ré começou a briga. A Aline estava de bicicleta e a Daniele estava de carro. A menina da borracharia mencionou que a ré tentou jogar o carro em cima da bicicleta. Às reperguntas da Defesa disse que tentou segurar no braço da ré, da vítima. Não soube dizer se tentou pegar a ré por trás, mas afirma que pegou a ré pela cintura. Sabe que a briga foi por causa de uma discussão, mas não soube informar se a briga foi por conta religião.

A vítima Aline Ribeiro, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, narrou, em síntese, que estava indo para a oficina de seu pai de bicicleta, quando a ré tentou atropela-la. Parou a bicicleta, quando a ré desceu do carro e a pegou por trás, puxando seus cabelos. Às reperguntas do Ministério Público disse que não conhece a ré, mas alegou que quando morava em seu antigo apartamento, a mãe da ré começou uma discussão com a enteada de seu padrasto em sua ausência. A partir desse dia, começou a ter problemas com a ré, sendo que em outra oportunidade a ré já jogou o carro em cima. Nega que xingou a ré. Acredita que a confusão em seu apartamento foi porque a enteada do seu padrasto estava cantando um hino evangélico e a mãe da ré não gostou, depois houve discussão entre as duas. Quando chegou do trabalho, soube da confusão. No dia dos fatos, estava indo para a oficina de seu padrasto, Denilson. A ré jogou o carro para cima de si, depois passou a ataca-la. No dia dos fatos foi vítima da ré. Às reperguntas da Defesa disse que era vizinha da mãe da ré, mas nunca viu a ré por lá pois trabalha e quase nunca está em casa. Não sabia da religião da mãe da ré, nunca ouviu músicas de candomblé tocando no prédio.

A testemunha Aiane Ferreira Nogueira, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, narrou, em síntese, que não conhece a ré, mas a situação ocorreu em frente ao estabelecimento do seu pai. Às reperguntas do Ministério Público disse que estava no estava no escritório, que é aberto, e seu irmão e seu esposo estavam sentados na frente do estabelecimento. Viu um carro passando e uma moça dentro do carro, ré nos presentes autos, tentando atropelar uma moça de bicicleta, que continuou pedalando. O carro parou em frente ao estabelecimento. A testemunha gritou ao seu esposo e ao seu irmão a fim de que estes segurassem, sem que os dois entendessem o porquê. A moça do carro estava com muita raiva, passando a agredir a ciclista. Tentou tirar a moça em cima da vítima. Subiu em cima de um carro Hilux e pisou no braço da ré, que soltou o cabelo da agredida. A ré ameaçou os três, falando que não era para eles terem apartado a vítima. A moça que estava apanhando era filha do dono do estabelecimento da frente, que é amigo de seu pai. Não estava

na oficina do seu Denilson, que é em frente à borracharia do seu pai. Os fatos foram vistos de dentro da borracharia. Não viu conversa entre vítima e ré, apenas presenciou agressões e xingamentos por parte da ré, tentando apartar a briga. O sr. Denilson da oficina e a mãe da vítima começaram a falar para a ré soltar a vítima, começando a clamar à Jesus. A vítima não queria confusão, tentando fugir com sua bicicleta. Com o fim das agressões, seu esposo ajudou a vítima a levantar a bicicleta. Não sabe estimar o tempo de duração dos fatos. Nunca havia visto a vítima, tinha visto a vítima algumas vezes. Com o término da confusão, a ré ficou gritando e falando que havia sido agredida. Após, ela entrou no carro e falou que ia passar por cima do seu esposo. Depois, voltou ao estabelecimento de seu pai com seu cônjuge e disse que seu irmão havia rasgado a roupa dela e passado a mão dela, bem como dizendo que ia matar seu irmão. Uma viatura passou e falou que a ré estava ameaçando seu irmão. Apenas se recorda da ciclista toda descabelada, chorando e arrumando seu cabelo, se lembrando que ela estava toda arranhada e com tufo de cabelo na mão. Imagina que a ré se machucou e estava com a blusa rasgada aparecendo o sutiã. A polícia chegou ao local bem depois, mas não se envolveu mais. Às reperguntas da Defesa disse que foi a única pessoa que teve contato com a ré, subindo em cima de uma Hilux e pulando em cima das duas. Seu esposo e seu irmão somente teve contato com a ré após o fim da briga, quando puxaram a mão da ré e colocaram cada uma para um lado. O sr. Denilson apenas pedia para soltar e clamava em nome de Jesus. As duas estavam atracadas no meio da rua, podendo indicar que a moça da bicicleta mais apanhou que bateu.

A testemunha Carolina da Silva Naves, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, narrou, em síntese, que não é parente da ré, mas tem conhecimento dos fatos. Passou no local de carro, tendo parado após ver uma movimentação. Quando viu a ré, parou para ver o que estava acontecendo. Tinha um rapaz segurando a ré por trás, outro segurando pelos braços e duas moças batendo nela. Encerrou a confusão e viu que a ré estava bastante machucada e com a blusa rasgada. Às reperguntas do Ministério Público disse que estava passando no local e é amiga da ré. Quando passou pelo local, a briga estava acontecendo, sendo que tinha um homem pelas costas para ela não se movimentar e outro a segurando pelo braço e outras duas batendo nela, uma puxando cabelo. Tinha outro rapaz pedindo para a briga parar. Quando identificou a ré, parou o carro e desceu para encerrar a briga. Não parecia que as pessoas que estavam ao redor estavam tentando apartar a briga. No dia da audiência, identificou no fórum apenas uma das moças e o homem que segurava a ré pelas costas. Não se recorda da fisionomia do homem que segurava a ré pelo braço. A mãe da ré chegou depois e ajudou a tirar a ré do local. Recorda de xingamentos por parte das meninas: "vagabunda", "macumbeira", "louca". Viu a ré pedindo para ser solta. Acredita que os homens estavam segurando a ré para que esta apanhasse, e que não soltaram a ré após a confusão acabar. A confusão estava instalada quando chegou, tendo passado dez minutos até conseguir soltar a ré. Quando chegou, os homens já estavam segurando a ré, que estavam apanhando das mulheres. Pediu para soltarem moça, as agressões pararam e as mulheres continuaram xingando, até conseguir ir embora com a ré.

A testemunha Ricardo Lisboa Soares, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, narrou, em síntese, que não é parente da ré e que trabalha na oficina do sr. Denilson. No dia dos fatos, quando saiu para ir na auto-peças do Josué comprar peças para a oficina, viu um carro se jogando contra a ciclista. Quando voltou, já tinham brigado. Às reperguntas do Ministério Público disse que estava indo para a auto-peças, quando viu o carro sendo projetado contra a bicicleta. Seguiu seu caminho e quando voltou, a briga estava instalada e tinha várias pessoas separando, se aglomerando. Imagina que tem a filmagem da câmera de monitoramento. O Denilson estava dentro da oficina, quando outro funcionário foi chamar o Denilson. A Nilva, esposa do Denilson, também estava lá. Não viu a briga, então não pode falar sobre a briga pois já tinha parado. Estava com peça pesada na mão, então entrou na oficina e não viu mais nada pois foi atender o cliente. O Denilson entrou para dentro da oficina, mas sua esposa dele e a Aline não entraram para a oficina. Nada sabe dizer acerca da briga. Não conhecia a ré. Às reperguntas da Defesa disse que não viu a briga, ficou sabendo que chamaram o funcionário. Foi até a auto-

peças, que dá uns quatro, cinco minutos de distância à pé. Demorou mais de dez minutos para finalizar a compra .

A testemunha Douglas Rafael dos Santos Silva, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, narrou, em síntese, que não é parente da ré, mas não o motivo pelo qual foi indicado como testemunha. Trabalha na oficina do Denilson e no dia dos fatos foi realizar um trabalho externo, chegando à oficina quando a briga já tinha terminado. Às reperguntas do Ministério Público disse que trabalhavam na oficina no dia dos fatos: Juliano e Alisson. Tem 1,6 m de altura, sendo que o Juliano é um pouco maior e o Alisson tem mais de 1,80 m. Juliano o estava acompanhando no serviço externo, apenas o Alisson estava na oficina com o Denilson. Quando chegou, as duas mulheres já estavam separadas fisicamente, mas Daniele, Aline e Maria Nilva estavam proferindo agressões verbais uma contra a outra. Tanto Alisson quanto Denilson não proferiam xingamentos. Conhece Aiane de vista e não a viu quando chegou, mas ouviu falar que ela ajudou a separar a briga. Não sabe dizer os motivos da briga, imagina que as duas tem desentendimentos anteriores. Às reperguntas da Defesa disse que a ré estava com a roupa rasgada, mas estava coberta. Ouviu dizer que a Nilva entrou no meio da briga, mas não sabe informar se foi para bater.

Em seu interrogatório, a ré Daniele Lais Pereira de Oliveira, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, disse que tem 34 (trinta e quatro) anos, tem ensino superior completo, que trabalha e tem dois filhos que residem consigo. É portadora de depressão, tratando nos últimos dois anos e meio. Nunca foi processada criminalmente. Ao ser interrogada, negou os fatos que ora lhe são imputados na denúncia, alegando que houve agressões mútuas, ratificando o que foi dito no processo originalmente instaurado. Foi ao hospital muito machucada, sua blusa e sutiã foi rasgado e tinha a marca de mão de graxa no sutiã. O baixinho que estava segurando era o irmão da Aiane. A mãe da Aline também a agrediu, que as agressões com Aline foram mútuas e que durante as tentativas de aparte sentiu mãos passando por suas partes íntimas. Estava sozinha no momento dos fatos. Com relação ao desentendimento anterior, disse que Denilson é pastor e sua mãe frequenta o candomblé. Aline era vizinha da sua mãe, sendo que Ana Júlia visitava a vítima rotineiramente. Aline e Ana Julia teriam invadido a casa da sua mãe e quebraram um vaso usado em práticas religiosas. A sua mãe fez um boletim de ocorrência, mas não deu prosseguimento. Aline acusou seu filho menor de roubo de sapatos, que a sua mãe ajudava o menor a entrar. Nunca provocou a vítima, mas esta lhe tecia provocações, a chamando de "filha do demônio", "macumbeira", "filha da macumbeira", "vagabunda" sempre que se encontravam. Havia vários meses que a vítima a xingava. Sua mãe era funcionária pública do Almoarifado próximo à loja do Denilson. Buscava rotineiramente sua mãe no horário do almoço, por volta de 12:30, 14:00 horas, ocasião em que encontrava a vítima Aline. No dia dos fatos, a vítima teceu provocações, então parou o carro para saber o porquê de a vítima sempre a xingar. A vítima a agrediu e foi se defender. A mãe da vítima saiu da mecânica para participar do confronto físico entre as duas. Lembra do Denilson a segurando por trás, do Alisson do lado esquerdo e do irmão da Aiane a segurando pelo lado direito. Acredita que toda a confusão durou uns dez minutos, sendo que Denilson a soltou quando sua mãe chegou. A Caroline queria tampar seu sutiã e tentar cobrir seus seios, mas não conseguia. Ficou bem machucada, tendo um laudo hospitalar. Como tinha uma muda de roupa dentro do carro, após a desinteligência conseguiu se vestir. Chamaram a viatura após os fatos. A confusão de deu nos primeiros dias de maio, não sabendo informar o motivo pelo qual constou o dia 30 de abril na denúncia. Foi à delegacia e fez um boletim de ocorrência acerca dos fatos. Após, entrou em uma depressão profunda. Quando fez o boletim de ocorrência não nomeou os crimes, apenas narrou os fatos. Às reperguntas do Ministério Público disse que Aline morava no andar de cima e sua mãe no andar de baixo, sendo que a Ana Julia frequentava o local. Sua mãe morava sozinha. Não sabe a religião da Aline, mas o Denilson é pastor e a mãe dela vai na igreja. O desentendimento de religião se deu por religião, sendo que Aline e Ana Julia se incomodavam com a religião da sua mãe e invadiram a residência da sua mãe. Sua mãe fez um boletim de ocorrência e uma reclamação da imobiliária. Sua mãe acabou mudando da daquele apartamento. Sempre

via Aline no prédio, mas nunca teve contato. Ricardo não trabalhava na oficina do Denilson à época dos fatos, apenas o Douglas, Márcio e o Juliano. Seu esposo já trabalhou com o Douglas e o Denilson. No dia dos fatos, viu a Aline após ser xingada. Estava em um celta com a janela aberta, então parou para tentar resolver a situação. Em algumas vezes estava com seus filhos dentro do carro, o que era uma situação vexatória. Quando saiu do carro, a Aline partiu para cima e foi se defender. Se recorda da Aline, do Denilson, do Alisson, da Aiane, mas não se recorda do Juliano no meio da confusão. Viu o Juliano e o Douglas parado. Maria Nilsa estava a atacando também. A Aiane da borracharia lhe ofertou tapas e socos. O irmão da Aiane da borracharia tentou segurar pelo braço, junto com o Denilson e o Alisson. Disse que não se sentiu respeitada em sua intimidade no momento da briga, uma vez que teve suas vestes rasgadas, que o Denilson a segurava por trás com as mãos nos seus seios. Não pode precisar se a intenção dos homens era sexual. Acredita que em alguns momentos alguém pode ter tido a intenção de abuso. O roxo em seus seios não foi feito com a intenção de a segurar. A Caroline tentava segurar a sua nudez e falava para o Denilson a soltar, mas ele não a soltava. As agressões físicas cessaram após a chegada da sua mãe. No momento inicial da briga, disse que nenhuma das testemunhas estava presente. Às reperguntas da Defesa disse que sentiu que os homens se aproveitaram da situação para passar a mão e que após os fatos teve que fazer tratamento psicológico para tratar a depressão.

Pois bem.

Na análise da pretensão punitiva deduzida, cumpre reconhecer, desde logo, que deve ser julgada improcedente, porque não houve a produção de prova sob o crivo do contraditório, sendo requisito indispensável para se proferir sentença condenatória.

De acordo com o artigo 155, do Código de Processo Penal, "o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas". Na análise das provas coligidas, verifica-se que o conjunto probatório é frágil para acarretar a condenação criminal.

A materialidade do delito encontra-se devidamente demonstrada, conforme termo circunstanciado de fl. 01/30.

Contudo, a autoria não restou devidamente comprovada, sendo que tal situação gera dúvida quanto à dinâmica dos fatos narrados na denúncia.

Não houve, dessa forma, a produção de elementos suficientes para uma sentença condenatória na situação em apreço.

Como sempre é bom lembrar, a sentença penal condenatória, pelo quanto de gravame contém, necessita vir amparada em prova robusta e inquestionável, produzida na fase em que os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório são assegurados, o que, insista-se, não ocorreu no caso presente, daí porque de rigor a absolvição da ré, fundada a decisão na falta de provas suficientes a incriminá-la. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO - Recurso do Representante do "Parquet" - Condenação - INVIABILIDADE - Absolvição mantida. A dúvida quanto a prática da conduta durante a instrução desautoriza a formação de Juízo condenatório em desfavor do apelado. Impositiva, assim, a manutenção da Sentença absolutória, fundada no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Recurso Ministerial desprovido. (TJSP; Apelação 0015023-76.2012.8.26.0224; Relator (a): Paulo Rossi; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; N/A - N/A; Data do Julgamento: 03/12/2015; Data de Registro: 11/12/2015).

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para, em consequência ABSOLVER a ré Daniele Lais Pereira de Oliveira, qualificada nos autos, da imputação contida na denúncia, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as comunicações e anotações necessárias.

Sem custas.

P. I. C.

Sao Sebastiao, 21 de novembro de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA